

0002202-41.2017.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 2275/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais, 930/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria das Dores da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

MARIA DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002202-41.2017.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002202-41.2017.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 2275/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais, 930/2017 - Delegacia de Polícia de Batatais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria das Dores da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

MARIA DAS DORES DA SILVA, qualificada os autos, foi condenada à pena de cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Houve interposição de apelação, tendo sido negado provimento ao recurso (fls. 246/258).

Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido (fls. 296/298).

Em seguida, foi interposto agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial, havendo determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 316).

Impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem de ofício, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação (fls. 324/334).

Ainda, houve impetração de Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal. Foi concedida a ordem (fls. 338/344), determinando-se que este juízo aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e avaliando a possibilidade de substituição.

É o relatório. Decido.

Determinado pelo Supremo Tribunal Federal que se faça a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando-se, ainda, o regime prisional e avaliando-se a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direito.

Passo, então, à analisar as condições determinadas no acórdão.

I - observo que na primeira fase a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso legal.

II - Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes de pena a serem consideradas, por isso, mantida a pena no patamar anteriormente estabelecido, qual seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias multa, no piso legal.

III - Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Diminuo, pois, o quantum anteriormente encontrado em 2/3, totalizando um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, no piso legal.

Em razão disso fixo, torno a pena definitiva em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias multa, no piso legal. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, e, não sendo a ré reincidente, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços a comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em instituição a ser designada pelo competente juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo destinado a entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, o melhor indicado para a solução dos autos, já que houve a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Inviável a realização da detração, pois, somente o Juízo da Execução tem condições de analisar sobre a possibilidade de eventual progressão de regime, pois, a detração penal não pode ser confundida com progressão de regime.

ANTE O EXPOSTO E CONSIDERANDO O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTAM, atendendo ao que foi determinado pelo E. Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO

MARIA DAS DORES DA SILVA, QUALIFICADA NOS AUTOS, À PENA DE UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO (REGIME ABERTO) E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS MULTA, NO PISO LEGAL, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM INSTITUIÇÃO A SER DESIGNADA PELO COMPETENTE JUÍZO DA EXECUÇÃO, E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO DESTINADO A ENTIDADE A SER INDICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA PENA PECUNIÁRIA.

CUSTAS EX LEGE.

Mantida quanto ao mais a sentença conforme lançada.

P.R.I.C.

Batatais, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA